1. INTRODUCCIÓN

- **Normalización**: actividad voluntaria, basada en consenso, por y para las partes interesadas, en organismos independientes y reconocidos, para adoptar normas de cumplimiento voluntario
- **Norma** (Acuerdo TBT de la OMC): documento aprobado por institución reconocida, para uso común y repetido, reglas, directrices o características de productos y procesos, observancia no obligatoria
  - Puede incluir terminología, símbolos, embalaje, marcado y etiquetado
- Importancia: lenguaje común entre fabricantes, administraciones, comercializadores y consumidores, facilita el comercio
- Una norma es más internacional cuantos más países participan en su elaboración. Escalones:
  - **Las tres hermanas**: CODEX Alimentarius, **OMSA** (antes OIE) y **CIPF** (FAO), reconocidas explícitamente por el **Acuerdo SPS**
  - **ISO**: referencia permanente en el Acuerdo TBT, implícitamente internacional
  - **CEPE/NU** (base de las normas de calidad UE por la OCM única), OCDE y UE: carácter regional
  - Regionales: COPANT, ARSO, ACCSQ, CEN, CENELEC, ETSI y AENOR (Nuevo Enfoque)
- Acuerdo TBT: los Miembros de la OMC deben usar normas internacionales cuando existan
- Acuerdo SPS: el CODEX es organismo de referencia internacional
- Esquema: descripción general, estructura y funcionamiento, elaboración de normas, Comités

2. CODEX ALIMENTARIUS

- Antecedentes: FAO (1945) y OMS (1948), países actuaban por separado, reglamentaciones que obstaculizaban el comercio y protegían poco al consumidor
- Reuniones conjuntas FAO/OMS de expertos sobre nutrición y aditivos
- **1961**: 11ª Conferencia de la FAO, con apoyo de OMS, CEPE/NU y OCDE, recomienda crear la Comisión
- **1963**: Comisión del CODEX formalmente establecida, primera sesión en Roma
- Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, cuyo principal logro es el CODEX Alimentarius
- Punto de referencia mundial para consumidores, productores, elaboradores, organismos de control y comercio
- El Acuerdo SPS elige sus normas, directrices y recomendaciones como medidas preferentes para facilitar el comercio de alimentos

3. OBJETIVOS DEL CODEX

- **Proteger la salud de los consumidores**: crear o reforzar organismos de control, seguridad alimentaria en las políticas de gobierno

- **Prácticas equitativas en el comercio internacional**: que la norma no sea obstáculo
  - Proceso transparente con científicos, consumidores, industria, control y comerciantes
- **Coordinar** los trabajos sobre normas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales
- **Preparar proyectos de normas** y publicarlas como norma regional o mundial
- **Plan Estratégico 2026-2031**: adoptado en la 47ª reunión, en vigor desde 1 de enero de 2026, sustituye al 2020-2025
  - Seguimiento y evaluación adoptado en la 48ª reunión (Roma, noviembre 2025)
  - Prioridades: enfoque **One Health** y modernización digital

4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

4.1. Estructura

- FAO y OMS adoptaron los **Estatutos y el Reglamento** de la Comisión
- **Comité Ejecutivo**: Presidente, 3 Vicepresidentes y 7 Miembros elegidos por la Comisión
  - Zonas: África, Asia, Europa, América Latina y Caribe, América del Norte, Oriente Próximo, Pacífico Sudoccidental
  - 6 Coordinadores Regionales para 7 regiones (América del Norte y Pacífico Sudoccidental comparten)
  - Funciones: propuestas y orientación sobre programa de trabajo, sesiones, votación, órganos auxiliares, procedimientos de normas, presupuesto
- **Comisión**: se reúne cada dos años en principio, alternando Roma (FAO) y Ginebra (OMS), en la práctica anualmente
  - **189 Miembros**: 188 Estados y la UE (Timor Leste en 2018)
  - Más de 240 observadores, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
  - Un voto por Miembro, decisión por mayoría, normas por consenso y solo si falla, votación
- **Puntos de Contacto** nacionales. España: **AESAN** (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030)
  - MECE (Secretaría de Estado de Comercio) y MAPA colaboran en los Comités
  - Frutas y Hortalizas Frescas: DG de Política Comercial y Seguridad Económica, SG de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior
  - Reuniones cada uno o dos años, normalmente en México, última en 2025
- **Órganos auxiliares** (2 categorías):
  - **Comités Regionales de Coordinación**: 6, intereses regionales y países en desarrollo, reuniones anuales, sin anfitrión permanente, el presidente es Coordinador Regional
  - **Comités CODEX**:
    - **Asuntos Generales (horizontales)**: principios aplicables a todos los alimentos, ratificar disposiciones, salud y seguridad del consumidor

- 10 activos: Principios Generales, Residuos de Plaguicidas, Aditivos, Contaminantes, Etiquetado, Higiene, Métodos de Análisis y Toma de Muestras, Nutrición y Regímenes Especiales, Residuos de Medicamentos Veterinarios, Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones
- **Productos (verticales)**: normas de alimentos o grupos, reunión normalmente cada dos años, se suspenden o disuelven al terminar
- Activos: Frutas y Hortalizas Frescas, Grasas y Aceites, Especias y Hierbas Culinarias
- Aplazados sine die: Leche y Productos Lácteos, Azúcares, Frutas y Hortalizas Elaboradas (suspendido 2020, cinco sesiones sin quórum)
- Pescado y Productos Pesqueros: intermedio, reactivado por correspondencia en 2021 y 2024
- Cereales, Legumbres y Leguminosas: inactivo desde 1994, reactivación tras la 47ª reunión (granos enteros de mijo)

4.2. Funcionamiento

- CODEX Alimentarius: conjunto de normas, códigos de prácticas, directrices y recomendaciones, elaborados por los órganos auxiliares
- **Normas Generales**: regulan una sola característica
  - Ejemplos: Etiquetado de Alimentos Preenvasados, LMR de plaguicidas
- **Normas para Productos**: todas las características, grupo más numeroso (ejemplo: norma 86, manteca de cacao)
  - Estructura fija: ámbito, descripción, composición y factores de calidad, aditivos, contaminantes, higiene, pesos y medidas, etiquetado, métodos de análisis y muestreo
  - Aditivos: autorizados por FAO y OMS, según Norma General de Aditivos
  - Contaminantes: según Norma General de Contaminantes y Toxinas, con referencia a LMR de plaguicidas y medicamentos veterinarios
  - Etiquetado: según Norma General de Etiquetado de Alimentos Preenvasados
- **Códigos de Prácticas**: producción, elaboración, transporte y almacenamiento esenciales para inocuidad y aptitud
  - Higiene: **Principios Generales de Higiene de los Alimentos**, introducen el **APPCC**
- **Directrices**, dos categorías:
  - **Principios**: políticas en ámbitos fundamentales (inspección y certificación, criterios microbiológicos)
  - **Directrices**: interpretación de Principios o de Normas Generales

5. ELABORACIÓN DE NORMAS CODEX

- Normas CODEX son internacionales: amplia participación y reconocimiento explícito del Acuerdo SPS
- Los Miembros de la OMC las toman como base y toda desviación debe justificarse, o puede ser obstáculo innecesario al comercio

    - Caso Perú contra UE, conservas de sardinas: el Órgano de Solución de Diferencias vio incumplido el Acuerdo TBT, la UE modificó su reglamentación (Reglamento (CE) 1181/2003)
- Dos procedimientos del Reglamento de la Comisión:
    - **Uniforme**, 8 etapas:
        - Comisión decide elaborar la norma y qué órgano
        - Anteproyecto de norma
        - Consulta a Miembros e instituciones
        - Valoración de comentarios y enmienda
        - Adopción como proyecto de norma
        - Segunda consulta
        - Valoración y enmienda
        - Adopción como norma CODEX
    - **Acelerado**, 5 etapas:
        - Inicio por la Comisión o el Comité Ejecutivo, mayoría de dos tercios de votos emitidos
        - Anteproyecto, consulta, enmienda
        - Adopción directa como norma CODEX
- Publicación: se distribuyen a miembros de FAO y OMS, más de **200 normas de productos** además de normas generales, directrices y códigos
- No todos los productos tienen norma: solo si se detecta necesidad, y el proceso es laborioso y exige conformidad de todos
- **Normas regionales** (Comités Regionales de Coordinación): mismo procedimiento, votan solo los Miembros de la región, con traslado y valoración de comentarios del resto
- Normas dinámicas: se revisan, las regionales pueden extenderse o ser anuladas por una norma CODEX

5.1. Comités de Asuntos Generales, Sectoriales y Mixtos

- Comités Mixtos y reuniones mixtas FAO/OMS: fuera de la estructura de la Comisión, asesoramiento científico independiente
- **Etiquetado de los Alimentos** (general): disposiciones para todos los alimentos
    - Elaboró la Norma General de Etiquetado de Alimentos Preenvasados
    - Ratifica etiquetado de otros Comités, examina declaraciones de propiedades y descripciones engañosas
- **Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones** (general): principios y directrices para armonizar métodos y proteger la salud
    - Cada dos años, anfitrión Australia
- **Frutas y Hortalizas Frescas** (sectorial): creado para productos tropicales, luego ampliado
    - Normas y códigos mundiales, consultas con el Grupo de Trabajo de la CEPE/NU para evitar duplicidades
    - Cada uno o dos años, principalmente en México
    - Códigos: Inspección y Certificación de la Calidad, Envasado y Transporte

  - Formato de normas según la CEPE/NU: definición, calidad (requisitos mínimos, madurez, categorías), calibres, tolerancias, presentación, marcado o etiquetado, contaminantes e higiene
  - Sesión 23ª (México, 2025): dátil fresco y hojas frescas de curry a la Comisión, nuevos trabajos sobre cúrcuma fresca
- **JECFA**: Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos, fuera del CODEX
  - Establecido en 1955, se reúne desde 1956
  - Aditivos, contaminantes, toxinas naturales y residuos de medicamentos veterinarios
  - Expertos independientes, no representantes de gobiernos
  - Coopera con los Comités de Medicamentos Veterinarios, Contaminantes y Aditivos
  - Más de 2.600 aditivos, unos 50 contaminantes, unos 75 medicamentos veterinarios evaluados
- **JMPR**: Reuniones Conjuntas sobre Residuos de Plaguicidas
  - Desde 1963, una vez al año, expertos independientes
  - Recomienda LMR, el Comité de Residuos de Plaguicidas los discute y los eleva a la Comisión
- **JEMRA**: Evaluación de Riesgos Microbiológicos, desde el año 2000
- **TFAMR**: Grupo de Acción sobre Resistencia a los Antimicrobianos
  - Temporal, 2007-2011, reactivado en 2017, anfitrión Corea
  - Revisó el Código de Prácticas y elaboró las Directrices de Vigilancia Integrada, aprobados por la Comisión
  - Sigue siendo prioritario bajo One Health
- **JEMNU**: Reuniones Conjuntas sobre Nutrición, creadas en 2010
  - A petición del Comité de Nutrición y Regímenes Especiales u otro órgano
  - Secretaría conjunta FAO/OMS selecciona expertos y evalúa la calidad de las pruebas

5.2. Actividades realizadas por la FAO

- **Código Internacional de Conducta para la Distribución y Uso de Plaguicidas**: adoptado por la Conferencia de la FAO en 1985, confianza internacional y referencia para la reglamentación
- **Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)**: años ochenta, un producto químico peligroso listado solo se exporta con consentimiento del importador
  - **Convenio de Rotterdam** (1998), en vigor el **24 de febrero de 2004**: vínculo jurídico, regula importaciones y exportaciones de químicos y plaguicidas peligrosos, exige información detallada
- Formación y asistencia técnica: protección de plantas, uso y control de plaguicidas

6. CONCLUSIÓN

- CODEX: principal referente internacional de normalización alimentaria, base preferente según el Acuerdo SPS

- Estructura: Comisión, Comité Ejecutivo, Comités de Asuntos Generales, Sectoriales y Mixtos
- Plan 2026-2031: One Health y digitalización, con consenso, transparencia e inclusión
- Relevancia para España y el SOIVRE: normas de calidad y seguridad del comercio exterior agroalimentario, interacción constante con CEPE/NU y OCDE (tema siguiente)